BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

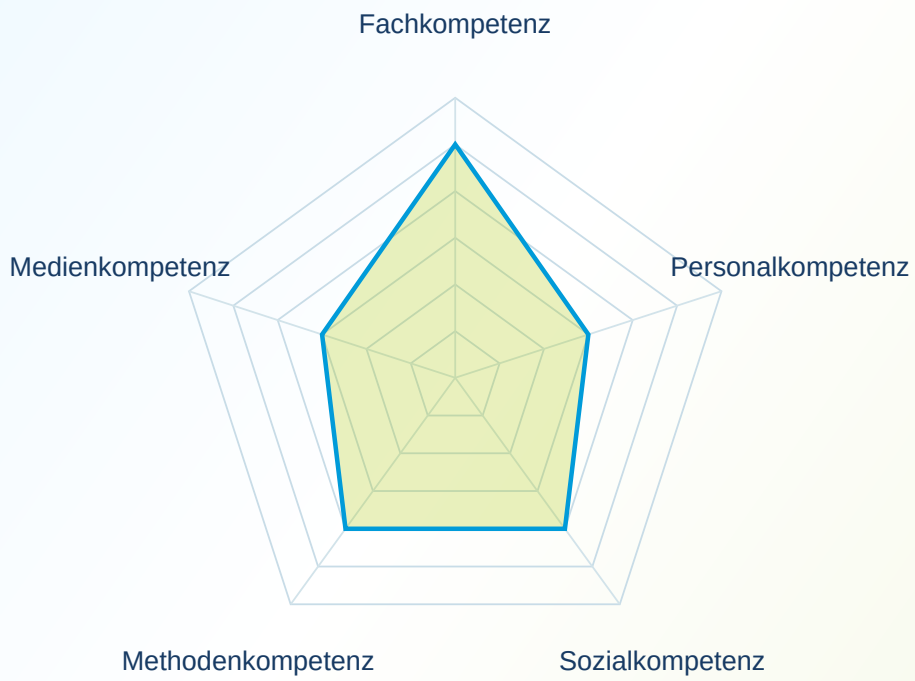
Den Wechsel zur Aktiengesellschaft begründen

Darum ist das Thema relevant



Eine Rechtsform ordnet Verantwortung, Kontrolle und Beteiligung. Sie kann die Aufnahme von Kapital erleichtern, ersetzt aber weder ein tragfähiges Geschäft noch zahlungsbereite Investierende. Sie lernen, den Nutzen einer AG für einen konkreten Betrieb zu begründen, die Rolle ihrer Organe zu erklären und einen Rechtsformwechsel sauber von einer Kapitalaufnahme zu unterscheiden.

Kompetenzprofil



Fachkompetenz

Ich begründe den Wechsel der BioCasa GmbH zur AG im Zusammenhang mit Kapitalbedarf, Expansion, Internationalisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung; ich erläutere wesentliche Merkmale,

Personalkompetenz

Ich begründe eine eigene Position und korrigiere eine zunächst plausible Fehlannahme über die AG.

Organe und Eigenkapitalbestandteile der AG und berechne die Wirkung einer getrennten Kapitalerhöhung.

Sozialkompetenz

Ich berücksichtige Kontrollinteressen der Gründenden und Informationsinteressen neuer Beteiligter.

Methodenkompetenz

Ich trenne Rechtsnorm, Fallannahme und wirtschaftliches Urteil in einer entscheidungsfähigen Tischvorlage.

Medienkompetenz

Ich verweise auf überprüfbare Rechtsquellen und stelle Geldflüsse sowie Organbeziehungen verständlich dar.

Handlungssituation



Christian hat die Vorschläge zur Weiterentwicklung der BioCasa GmbH in eine erste Finanzierungsübersicht übertragen. Eine erneuerte Kühltechnik, verlässlichere Auftragserfassung und der Niederlande-Pilot sollen zusammen mit Qualifizierung und Umstellung 600.000 € benötigen. Das Geld liegt nicht einfach auf einem freien Konto. Ein Teil der vorhandenen Liquidität wird für den laufenden Betrieb gebraucht, und die Hausbank möchte den gesamten Betrag nicht allein finanzieren.

Zwei Personen aus einem regionalen Investorenkreis interessieren sich für BioCasa. Sie möchten langfristig Kapital einbringen, aber nicht die tägliche Arbeit in Pizzaproduktion und Logistik übernehmen. Für diesen Fall bevorzugen sie eine Beteiligung über neue Aktien einer nicht börsennotierten AG und eine klar geregelte Kontrolle durch einen Aufsichtsrat. Ihr Interesse ist an eine nachvollziehbare Strategie, überprüfbare Finanzinformationen und eine tatsächlich umgesetzte Kapitalerhöhung gebunden. Eine automatische Finanzierungszusage ist damit noch nicht verbunden.

Julia sieht die Chance, die Marke weiterzuentwickeln, ohne die Gründungsidee aufzugeben. Fari sorgt sich, dass das neue Kapital am Ende vor allem Renditedruck erzeugt und Qualität oder faire Arbeitsbedingungen darunter leiden. Aluna fragt: „Wenn wir AG heißen, dürfen wir dann überhaupt noch selbst über einen Pilot entscheiden? Und sitzt der Aufsichtsrat künftig bei jeder Schichtplanung mit am Tisch?“ Christian möchte wissen, wie viel Einfluss die vier nach einer Beteiligung tatsächlich behalten.

Im Raum steht außerdem die Behauptung, die AG bringe das fehlende Geld schon durch den Rechtsformwechsel und müsse dafür sofort an die Börse. Sie sollen diese Aussagen fachlich klären und eine Tischvorlage für das gemeinsame Gespräch erstellen. Begründen Sie, unter welchen Bedingungen der Wechsel sinnvoll ist, welche Folgen die Kapitalerhöhung hat und welche Aufgaben rechtlich getrennt bleiben. Die Entscheidung muss über einen neuen Namenszusatz deutlich hinausgehen.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

Wählen Sie jeweils die begründete Antwort.

1. Finanzierungsanlass

Wofür werden in der Handlungssituation insgesamt 600.000 Euro benötigt?

- ◯ Für eine bereits beschlossene vollständige Verlagerung der Produktion ins Ausland.
- ◯ Für erneuerte Kühltechnik, verlässlichere Auftragserfassung, den Niederlande-Pilot sowie Qualifizierung und Umstellung.
- ◯ Nur für eine einmalige Werbeanzeige ohne weitere betriebliche Änderungen.
- ◯ Für die Auszahlung des gesamten Betrags als Gewinn an die Gründenden.
- ◯ Für die Rückabwicklung sämtlicher bisherigen Kundenaufträge.
- ◯ Nur für die Namensänderung auf den bestehenden Pizzaverpackungen.

2. Interessen neuer Beteiligter

Welche Rolle streben die zwei Personen aus dem regionalen Investorenkreis an?

- ◯ Sie möchten die tägliche Schichtplanung übernehmen, aber kein Kapital einbringen.
- ◯ Sie möchten ausschließlich als kurzfristige Lieferanten von Zutaten auftreten.
- ◯ Sie möchten BioCasa ohne Einblick in Finanzinformationen sofort unbegrenzt Geld zusagen.
- ◯ Sie möchten langfristig Kapital einbringen, ohne die tägliche Arbeit in Produktion und Logistik zu übernehmen.
- ◯ Sie möchten nur die niederländischen Kunden beliefern und keine Beteiligung halten.
- ◯ Sie möchten sämtliche Qualitäts- und Arbeitsbedingungen allein festlegen.

3. Faris Sorge

Welche mögliche Folge einer neuen Beteiligung beschäftigt Fari besonders?

- ◯ Dass BioCasa danach keine Informationen mehr über Zutaten benötigt.
- ◯ Dass die Gartenpizza sofort durch sämtliche Pizza-Kits ersetzt werden muss.
- ◯ Dass die Hausbank automatisch alle laufenden Betriebsausgaben übernimmt.
- ◯ Dass neue Beteiligte zwingend jede Pizza selbst herstellen müssen.
- ◯ Dass BioCasa in Zukunft keine Kundinnen und Kunden mehr haben darf.
- ◯ Dass Renditedruck die Produktqualität oder faire Arbeitsbedingungen beeinträchtigen könnte.

4. Zu prüfende Behauptung

Welche Behauptung wird im Gespräch ausdrücklich zur fachlichen Prüfung gestellt?

- ◯ Dass BioCasa bislang Bio-Tiefkühlpizzen herstellt.
- ◯ Dass Christian den Finanzierungsbedarf zusammengestellt hat.
- ◯ Dass allein der Rechtsformwechsel das fehlende Geld bringe und die AG sofort an die Börse müsse.
- ◯ Dass die Hausbank nicht den gesamten Betrag allein finanzieren möchte.
- ◯ Dass ein Teil der vorhandenen Liquidität für den laufenden Betrieb gebraucht wird.
- ◯ Dass sich zwei Personen aus einem regionalen Investorenkreis interessieren.

5. Gesprächsvorbereitung

Welches Arbeitsergebnis benötigt das Team für das gemeinsame Gespräch?

- ◯ Eine Tischvorlage zu Bedingungen des Wechsels, Folgen der Kapitalerhöhung und rechtlich getrennten Aufgaben.
- ◯ Ein sofort veröffentlichtes Börsenangebot mit garantiertem Ausgabekurs.
- ◯ Eine neue Rezeptur ohne Bezug zur Finanzierung oder Rechtsform.
- ◯ Eine unkommentierte Liste möglicher Unternehmensnamen.
- ◯ Einen fertigen Auftrag zur Verlagerung aller Arbeitsplätze.
- ◯ Eine Zusage, dass neue Beteiligte unabhängig von Bedingungen investieren.

Informieren

Arbeitszeit: 50 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit (Empfehlung)

1

Einzelarbeit (Empfehlung)

Lesen Sie M1 und berechnen Sie unter Anleitung die frei verfügbaren Eigenmittel und die verbleibende Finanzierungslücke. **Bearbeiten** Sie anschließend M2 in der festgelegten Reihenfolge Kapital/Haftung → Leitung/Kontrolle → Beteiligung/Aufwand; die Lehrkraft modelliert den Unterschied zwischen Rechtsnorm und Fallvereinbarung. **Markieren** Sie die beiden Behauptungen aus der Handlungssituation, die mit den Infokarten zu überprüfen sind.



S. 34 zur AG und S. 35 zur Firma/Satzung, ergänzend zu M2.

ca. 50 Min.

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

Planen

Arbeitszeit: 25 Minuten

Arbeitsform: Dreiergruppe

1

Dreiergruppe

Übernehmen Sie die Gliederung aus M6 und arbeiten Sie in Dreiergruppen mit den Rollen Rechtsformvergleich, Organübersicht und Finanzierungsrechnung. **Planen** Sie nach jedem Teil eine wechselseitige Erklärung, damit jede Person auch den fremden Bereich versteht. Die Lehrkraft legt zwei Checkpoints nach Organübersicht und Kapitalrechnung fest.

ca. 25 Min.

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

Entscheiden

Arbeitszeit: 25 Minuten

Arbeitsform: Dreiergruppe

1 Dreiergruppe

Übernehmen Sie die sechs Bewertungskriterien aus M5 und ordnen Sie jedem ein konkretes Interesse der Gründenden oder Investierenden zu. **Entscheiden** Sie, welche zwei Bedingungen im Fall unverzichtbar sind, bevor Geld ausgegeben werden darf. **Wählen** Sie aus M6 eine schriftliche Tabelle plus kommentierte Organübersicht als gemeinsame Darstellungsform.

ca. 25 Min.

Durchführen

Arbeitszeit: 110 Minuten

Arbeitsform: Dreiergruppe

1 Dreiergruppe

Füllen Sie den vollständigen Rechtsformvergleich und die Organübersicht mithilfe M2/M3 aus. **Berechnen** Sie nach M4 Kapitalzufluss, Grundkapitalerhöhung, Agio und neue Beteiligungsquoten; ordnen Sie danach die Eigenkapitalbestandteile zu und erklären Sie, warum der Formwechsel allein keinen Bankzugang erzeugt. **Formulieren** Sie mit M5 eine begründete Empfehlung und eine Umsetzungsfolge; die beiden Checkpoints dienen der Klärung konkreter Rechen- und Organfragen.



S. 36 zum Vorstand, S. 37 zum Aufsichtsrat und S. 39 zur Hauptversammlung.

ca. 110 Min.

Überprüfen

Arbeitszeit: 35 Minuten

Arbeitsform: Eigene Arbeit und Gegenprüfung durch ein anderes Team

1 Eigene Arbeit und Gegenprüfung durch ein anderes Team

Prüfen Sie mit der Lehrkraft zuerst, ob Geldzufluss und Grundkapitalzuwachs verwechselt wurden, und rechnen Sie die Summe aller Beteiligungsquoten nach. Lassen Sie danach ein anderes Team je eine Rechtsaussage und eine wirtschaftliche Abwägung mit M2–M5 belegen. Verwenden Sie M6 als Abnahmecheck; lesen Sie den Fortsetzungsbeschluss M8 erst nach Abschluss Ihrer Empfehlung.

S. 41 zu gezeichnetem Kapital, Kapital- und Gewinnrücklagen.

ca. 35 Min.

Reflektieren

Arbeitszeit: 25 Minuten

Arbeitsform: Einzelarbeit

1

Einzelarbeit

Bearbeiten Sie M7 individuell ohne KI. **Vergleichen** Sie Ihre Empfehlung mit M8 und benennen Sie eine Bedingung, die auch nach dem Beschluss erfüllt bleiben muss. **Erklären** Sie, welche anfängliche Vorstellung über die AG Sie korrigiert haben und welche Hilfe dafür ausschlaggebend war.

ca. 25 Min.

Mein Kompetenzcheck nach der Lernsituation

Schätze dich nach dieser Lernsituation anhand der fünf Kompetenzbeschreibungen ein. Noch nicht beurteilbare Werte bleiben offen.

1 = mit enger Hilfe · **2** = mit einzelnen Hilfen · **3** = selbstständig im bekannten Fall · **4** = selbstständig und begründet im Transfer.

Kompetenz / Beschreibung	Wert · 1–4	Mein konkreter Beleg
Fachkompetenz **BRC-LG03-LS02-F** Ich vergleiche die Rechtsformen und stelle die Organbeziehungen korrekt dar; ich unterscheide Kapitalzufluss, Grundkapital, Kapitalrücklage und Beteiligungsquote.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Personalkompetenz **BRC-LG03-LS02-P** Ich begründe eine eigene Position und korrigiere eine zunächst plausible Fehlannahme über die AG.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Sozialkompetenz **BRC-LG03-LS02-S** Ich berücksichtige Kontrollinteressen der Gründenden und Informationsinteressen neuer Beteiligter.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Methodenkompetenz **BRC-LG03-LS02-M** Ich trenne Rechtsnorm, Fallannahme und wirtschaftliches Urteil in einer entscheidungsfähigen Tischvorlage.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen
Medienkompetenz **BRC-LG03-LS02-D** Ich verweise auf überprüfbare Rechtsquellen und stelle Geldflüsse sowie Organbeziehungen verständlich dar.		Kurzer Beleg · höchstens 255 Zeichen

Nächster persönlicher Lernschritt

Höchstens 255 Zeichen

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

M1 · Vertrauliches Finanzierungsmemo

●●● **Outlook** Vertrauliches Finanzierungsmemo — □ ×

Antworten · Weiterleiten · Löschen 100 %

Von: Christian Kannegießer · **An:** Beratungsteam · **Betreff:** Mittelbedarf GJ06. Alle Beträge sind didaktische Falldaten in Euro. Sie sind keine aktuelle Finanzierungsberatung oder tatsächlich vorliegenden Angebote.

Verwendung	Geplanter Zahlungsmittelbedarf
Kühltechnik und kleinere Produktionsanpassungen	360.000 €
Digitale Auftrags- und Bestandsorganisation	90.000 €
Begrenzter Niederlande-Pilot, Packungsanpassung und Testlogistik	80.000 €
Qualifizierung und Prozessumstellung	40.000 €
Rechts-/Umstellungs- und sonstige Projektkosten	30.000 €
Gesamtbedarf	**600.000 €**

Vorhandenes Bankguthaben: **120.000 €**. Davon müssen **20.000 €** als betriebliche Mindestreserve verbleiben. Die Bank ist im Fall bereit, **200.000 €** als zusätzliches Darlehen bereitzustellen, sofern die restliche Finanzierung gesichert ist. Die vier Gründenden können privat kein zusätzliches Geld einzahlen. Der Bedarf ist ein mehrteiliges Zukunftsprojekt; er ist weder ein Monatsaufwand noch automatisch der Wert aktivierbarer Anlagen.

Die beiden fiktiven Investierenden haben gemeinsam **300.000 €** als mögliche Einzahlung für neue Aktien angeboten. Sie bevorzugen in diesem Fall die AG wegen ihrer klaren Organstruktur und einer später leichter standardisierbaren Beteiligung weiterer Personen. Ihre Präferenz ist **keine allgemeine gesetzliche Voraussetzung für Beteiligungskapital**. Auch eine GmbH kann neue Beteiligte und neues Eigenkapital aufnehmen; für diese Alternative liegt hier noch kein gleichwertiges verbindliches Angebot vor.

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

M2 · Rechtsformkarten: GmbH und AG

●●● **Adobe Acrobat Reader** Rechtsformkarten: GmbH und AG —□×

Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

Die folgenden Zusammenfassungen wurden am **05.10.2026** anhand der verlinkten amtlichen Gesetzestexte geprüft. Die Karten enthalten die für die Aufgaben benötigten Regeln in vereinfachter Form; eine eigenständige Online-Recherche ist nicht erforderlich.

Kriterium	GmbH	AG
Rechtsnatur und Gesellschaftshaftung	Eigene Rechtspersönlichkeit; für Verbindlichkeiten haftet grundsätzlich das Gesellschaftsvermögen.	Eigene Rechtspersönlichkeit; grundsätzlich Haftung des Gesellschaftsvermögens. Der Wechsel aus einer GmbH schafft diesen Grundsatz nicht erst neu.
Mindestkapital	25.000 € Stammkapital.	50.000 € Grundkapital, in Aktien aufgeteilt.
Leitung	Geschäftsführung; im Innenverhältnis grundsätzlich an zulässige Gesellschafterweisungen gebunden.	Vorstand leitet in eigener Verantwortung; Aktionäre steuern das Tagesgeschäft nicht durch beliebige Weisungen.
Kontrolle und Grundentscheidungen	Gesellschafterversammlung; ein Aufsichtsrat kann satzungsmäßig oder gesetzlich erforderlich sein.	Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung sind getrennte Organe; Aufgaben siehe M3.
Übertragung von Anteilen	Abtretung eines Geschäftsanteils erfordert notarielle Form. Weitere Zustimmungserfordernisse können im Gesellschaftsvertrag stehen; sie gelten nicht pauschal immer.	Aktien sind übertragbare Beteiligungen. Die Ausgestaltung kann Beschränkungen enthalten; Namensaktien können satzungsmäßig an Zustimmung gebunden werden.
Kapitalaufnahme	Neue Beteiligte oder höhere Einlagen sind möglich; Kapitalerhöhung und Anteilsänderungen erfordern die vorgesehenen Beschlüsse/Formen.	Neue Aktien können im Rahmen einer ordnungsgemäßen Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Käufer müssen gefunden werden und tatsächlich einzahlen.
Börse	Geschäftsanteile sind keine börsengehandelten Aktien.	Eine AG kann **nicht börsennotiert** sein. Rechtsform und Börsenzulassung sind zwei verschiedene Fragen.
Aufwand	Gestaltung des Gesellschafterkreises ist häufig flexibler; auch die GmbH hat Rechnungslegungs- und Offenlegungspflichten.	Zusätzliche Organ- und aktienrechtliche Formalien verursachen Aufwand. Umfang von Bericht, Prüfung und Offenlegung hängt auch von Größe und Kapitalmarktorientierung ab; „jede AG braucht immer einen Lagebericht“ ist falsch.

Die Gesellschaftshaftung bedeutet nicht, dass Organmitglieder niemals persönlich haften können; etwa eigene Pflichtverletzungen oder freiwillige Bürgschaften sind davon zu unterscheiden. Einzelheiten solcher Ausnahmefälle sind hier nicht zu berechnen.

Amtliche Grundlagen: § 5 GmbHG – Stammkapital, § 13 GmbHG – Rechtspersönlichkeit/Haftung, § 15 GmbHG – Anteilsübertragung, § 37 GmbHG – Geschäftsführung; § 1 AktG – AG, § 3 AktG – Börsennotierung, § 7 AktG – Mindestkapital, § 68 AktG – Namensaktien, § 264 HGB – größenabhängige Berichtspflichten.

M3 · Organe und tatsächlicher Formwechsel

Organ	Kernaufgabe	Wichtige Beziehung / Grenze
Vorstand	Leitet die AG in eigener Verantwortung und vertritt sie.	Wird vom Aufsichtsrat bestellt; berichtet an ihn.
Aufsichtsrat	Überwacht die Geschäftsführung und bestellt den Vorstand.	Führt nicht selbst das operative Geschäft. Bestimmte Geschäfte können seiner Zustimmung unterliegen. Die gesetzliche Grundbesetzung sind drei Mitglieder; besondere Regeln bleiben zu beachten.
Hauptversammlung	Versammlung der Aktionäre; entscheidet unter anderem über Gewinnverwendung, Satzungsänderungen und Kapitalmaßnahmen.	Wählt grundsätzlich die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Sie erteilt dem Vorstand nicht beliebig Weisungen für das Tagesgeschäft.

Ein Vorstandsmitglied darf nicht zugleich regulär Aufsichtsratsmitglied derselben Gesellschaft sein. Für BioCasa mit 48 Beschäftigten wird im Fall eine dreiköpfige Aufsichtsratsbesetzung mit geeigneten, nicht dem Vorstand angehörenden Personen vorgesehen. Die Regeln zur Arbeitnehmervertretung hängen von gesetzlichen Voraussetzungen ab; aus der Bezeichnung AG allein folgt keine paritätische Besetzung.

Formwechsel GmbH → AG: Die Gesellschaft bleibt rechtlich dieselbe; sie besteht nach wirksamer Eintragung in der neuen Rechtsform weiter. Die Verträge und das Gesellschaftsvermögen werden nicht allein durch einen neuen Namenszusatz „verkauft“. Der Formwechsel benötigt einen notariell beurkundeten Beschluss der Anteilsinhaber. Für die GmbH gilt grundsätzlich mindestens eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen; Gesellschaftsvertrag und besondere Zustimmungsrechte können zusätzliche Anforderungen vorsehen. Satzung, Kapitalschutz, Organbesetzung und Registerunterlagen müssen fachkundig vorbereitet und geprüft werden. Wirksam wird der Wechsel durch Eintragung der neuen Rechtsform.

Arbeitsfolge im vereinfachten Fall: Wirtschaftliche Entscheidung und Finanzierungszusagen klären → rechtliche Vorbereitung, Satzung und Kapitalschutz prüfen → wirksamen Formwechselbeschluss fassen → Organe ordnungsgemäß bestellen und Registerverfahren durchführen → nach Wirksamwerden die getrennte Kapitalerhöhung mit Beschlüssen, Zeichnung, Einzahlung und Registervollzug umsetzen. Dies ist eine Lernübersicht, kein vollständiger notarieller Verfahrensplan. Ein Zeitablauf allein ersetzt keine Voraussetzung.

Amtliche Grundlagen, geprüft 05.10.2026: § 76 AktG – Vorstand, § 84 AktG – Bestellung, § 95 AktG – Aufsichtsrat, § 105 AktG – Trennung der Ämter, § 111 AktG – Überwachung, § 119 AktG – Hauptversammlung, § 193 UmwG – Beschlussform, § 240 UmwG – Mehrheit, § 245 UmwG – Kapitalschutz, § 202 UmwG – Wirksamkeit und Identität.

M4 · Aktien- und Eigenkapitalmodell

●●● **SAP S/4HANA** Aktien- und Eigenkapitalmodell — □ ×

Zurück · Sichern · Weitere 100 %

Ausgangslage vor dem Wechsel: Das Stammkapital beträgt **100.000 €**, vollständig eingezahlt; jede der vier Gründerpersonen hält 25 %. Weitere Eigenkapitalbestandteile sind **250.000 € Gewinnrücklagen** und **50.000 € Jahresüberschuss aus GJ05**. Kapitalrücklagen und Gewinn-/Verlustvortrag sind in diesem vereinfachten Ausgangsausweis jeweils null. Der Jahresüberschuss ist noch nicht verwendet. Ein vorhandener Eigenkapitalposten ist nicht gleichbedeutend mit freiem Bankguthaben; dieses ist in M1 gesondert angegeben.

Stufe 1 – Formwechsel: Das bisherige Stammkapital wird im Fall ohne betragsmäßige Erhöhung zum Grundkapital der AG. Es wird in **100.000 Namensaktien mit einem Nennbetrag von je 1 €** aufgeteilt. Jede Gründerperson erhält entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung 25.000 Aktien. Alle neuen und alten Aktien im Rechenmodell gewähren jeweils eine Stimme. Durch diesen Schritt allein zahlt niemand neues Geld ein.

Stufe 2 – gesonderte Kapitalerhöhung: 25.000 neue Namensaktien mit einem Nennbetrag von je **1 €** sollen zu einem vereinbarten Ausgabebetrag von **12 € je Aktie** ausgegeben werden. Die beiden Investierenden übernehmen zusammen sämtliche neuen Aktien. Die bisherigen Aktionäre stimmen der Finanzierung zu und üben ihre Bezugsrechte im vereinfachten Fall nicht aus; die rechtlich erforderliche Ausgestaltung wird fachkundig vorgenommen. Bezugsrechte schützen grundsätzlich davor, bei Kapitalerhöhungen ohne Beteiligungsmöglichkeit verwässert zu werden. Berechnet wird hier ausschließlich der vereinbarte Fall ohne weitere Transaktionskosten.

Rechenregeln:

- Kapitalzufluss aus neuen Aktien = neue Aktien × Ausgabebetrag.
- Erhöhung des Grundkapitals = neue Aktien × Nennbetrag.
- Agio = neue Aktien × (Ausgabebetrag − Nennbetrag); das Agio erhöht die Kapitalrücklage.
- Beteiligungsquote = gehaltene Aktien / alle Aktien nach der Kapitalerhöhung × 100.
- Aktienverkauf zwischen bisherigen und neuen Aktionären: Der Kaufpreis fließt dem verkaufenden Aktionär zu, nicht automatisch der AG. Das ist von der Ausgabe neuer Aktien zu unterscheiden.

Eigenkapitalbestandteil	Bedeutung
Gezeichnetes Kapital	Bei der AG das Grundkapital; nicht identisch mit Börsenwert oder Bankbestand.
Kapitalrücklage	Enthält insbesondere das bei Ausgabe neuer Aktien über den Nennbetrag hinaus gezahlte Agio.
Gewinnrücklagen	Aus Ergebnissen gebildete, im Unternehmen belassene Beträge; darunter gesetzliche, satzungsmäßige und andere Gewinnrücklagen.
Gewinn-/Verlustvortrag	Aus dem Vorjahr auf neue Rechnung übernommenes Ergebnis.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Ergebnis des betrachteten Geschäftsjahres vor seiner Verwendung.

Die gesetzliche Rücklage der AG wird grundsätzlich durch Einstellung von 5 % des um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschusses aufgebaut, bis sie zusammen mit den relevanten Kapitalrücklagen 10 % des Grundkapitals oder die höhere Satzungsgrenze erreicht. Die AG-Regel ist also nicht „jedes Jahr immer 5 % ohne Grenze“. Für diese LS wird **keine Gewinnverwendung** gerechnet; die Aufgabe ist die Struktur unmittelbar nach Einzahlung der Kapitalerhöhung, noch vor Projektzahlungen und Ergebnisverwendung. Gewinne können im Rahmen der Regeln im Unternehmen verbleiben; eine Dividende entsteht nicht automatisch in Höhe des gesamten Jahresüberschusses.

Amtliche Grundlagen, geprüft 05.10.2026: § 8 AktG – Aktienformen, § 9 AktG – Ausgabebetrag, § 186 AktG – Bezugsrecht, § 266 HGB – Bilanzgliederung, § 272 HGB – Eigenkapital, § 150 AktG – gesetzliche Rücklage, § 58 AktG – Ergebnisverwendung.

M5 · Interessen und wirtschaftliche Bewertung

Aspekt	Konkrete Frage für BioCasa
Kapitalzugang	Reicht die zugesagte Kombination aus Eigenmitteln, Kredit und neuen Aktien? Was passiert, wenn eine Einzahlung ausbleibt?
Einfluss und Kontrolle	Welche Beteiligungsquote behalten die vier? Welche Entscheidungen treffen Aktionäre, Aufsichtsrat und Vorstand?
Aufwand	Rechtliche Vorbereitung und Gremienarbeit kosten Geld und Zeit. Im Projektbedarf sind 30.000 € für Rechts-/Umstellungs- und sonstige Projektkosten vorgesehen; laufender zusätzlicher Aufwand muss noch geplant werden.
Strategische Entwicklung	Wie unterstützt die Finanzierung Kühltechnik, Digitalisierung und den begrenzten Niederlande-Pilot? Kapital allein beweist keinen Absatz.
Nachhaltigkeit und Beschäftigte	Wie werden Produktqualität, weniger Abfälle und faire Bedingungen bei Renditeerwartungen verbindlich berücksichtigt?
Alternativen und Risiken	Eine GmbH-Kapitalerhöhung, kleinerer Projektumfang oder spätere Umsetzung bleiben wirtschaftlich denkbar. Welche Annahme spricht im konkreten Fall dennoch für die AG?

Kriterien für eine begründete Empfehlung: klare Entscheidung; mindestens sechs fallbezogene Aspekte; Gegenargumente; Bedingungen und Abbruch-/Nachverhandlungsanlass; keine erfundene Pflicht zur Börse; keine pauschale Behauptung, nur die AG könne Eigenkapital aufnehmen. Eine Schlussfolgerung wie „AG, weil große Unternehmen AG sind“ trägt die Entscheidung nicht.

M6 · Tischvorlage und Rechenblatt

Empfohlener Aufbau: Entscheidungsfrage → Finanzierungslücke → GmbH/AG-Vergleich → Organe → Kapitalrechnung/Eigenkapital → sechs Abwägungsaspekte → Empfehlung und Umsetzungsvoraussetzungen.

Rechengröße	Ansatz	Ergebnis / Einheit
Frei verfügbare vorhandene Liquidität		
Lücke nach Eigenmitteln und zusätzlichem Kredit		
Bankzufluss allein durch Formwechsel		
Geldzufluss durch neue Aktien		
Grundkapital nach Kapitalerhöhung		
Agio / Kapitalrücklage nach Ausgabe		
Gesamtzahl Aktien		
Quote je Gründerperson / Gründerteam zusammen / neue Beteiligte zusammen		
Eigenkapital gesamt vor / unmittelbar nach neuer Einzahlung		
Bankbestand nach vollständiger Finanzierung und allen Projektzahlungen laut M1		

Organbeziehung	Wer handelt?	Gegenüber wem?	Aufgabe / Grenze
Bestellung des Vorstands			
Überwachung			
Anteilseignerwahl Aufsichtsrat			
Kapitalmaßnahme / Gewinnverwendung			

Abnahmecheck: Alle Rechengrößen sind mit Ansatz dokumentiert; Beteiligungen summieren sich auf 100 %; Gründerteam und einzelne Gründerperson werden unterschieden; Aufsichtsrat und Vorstand sind nicht personengleich; Finanzierung und Formwechsel sind getrennt; Rechtsaussagen haben einen Material-/Normbezug; mindestens sechs Kriterien und Bedingungen sind sichtbar.

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

M7 · Individueller Kurztransfer ohne KI

OneNote Individueller Kurztransfer ohne KI — □ ×

Start · Einfügen · Zeichnen · Ansicht 100 %

Eine nicht börsennotierte AG hat 60.000 Aktien zu je 1 € Nennbetrag ausgegeben. Sie emittiert 10.000 neue Aktien zu je 8 €. Ein bisheriger Aktionär besitzt 12.000 Aktien und erwirbt keine neuen. Berechnen Sie (a) Bankzufluss, (b) Grundkapital nach Ausgabe, (c) Agio und (d) neue Beteiligungsquote dieses Aktionärs. Erklären Sie zusätzlich, wer den Vorstand bestellt und warum der Verkauf alter Aktien eines Aktionärs an Dritte keine Kapitalerhöhung der AG wäre.

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

M8 · Verbindlicher Referenzbeschluss für die Fortsetzung

●●● **Adobe Acrobat Reader** Verbindlicher Referenzbeschluss für die Fortsetzung — □ ×

Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

Erst nach Abschluss und Prüfung der eigenen Empfehlung lesen. Dieser Beschluss legt den gemeinsamen Fortgang der Reihe fest und ersetzt keine Bewertung Ihrer begründeten Beratung.

Die vier Gesellschafterinnen und Gesellschafter beschließen den Formwechsel. Nach fachkundiger Vorbereitung, wirksamen Beschlüssen, ordnungsgemäßer Organbestellung und Registereintragung firmiert BioCasa im weiteren Verlauf von GJ06 als **BioCasa AG mit Sitz in Aurich, nicht börsennotiert**. Christian und Aluna werden vom Aufsichtsrat zu Vorstandsmitgliedern bestellt. Fari führt die Produktentwicklung, Julia Marketing/Kommunikation; alle vier bleiben Aktionäre. Ein eigenständiger dreiköpfiger Aufsichtsrat übernimmt seine Kontrollaufgaben; ihm gehört keines der beiden Vorstandsmitglieder an.

Die anschließend beschlossene Kapitalerhöhung wird vollständig gezeichnet, eingezahlt und registerrechtlich umgesetzt: Grundkapital **125.000 €**, aus der neuen Ausgabe stammende Kapitalrücklage **275.000 €**. Das Gründerteam hält zusammen **80 %**, jede Gründerperson **20 %**, die neuen Beteiligten zusammen **20 %**. Der neuen Einzahlung von **300.000 €** steht die gesonderte Aufnahme des Kredits gegenüber. Die Mittel dienen dem Projekt aus M1; laufende Marketingentscheidungen benötigen trotzdem eigene wirtschaftliche Begründungen. Ab LS03 wird ausschließlich mit der **BioCasa AG** gearbeitet.

M9 · Lehrbuch · Stichwörter und Seiten

●●● Adobe Acrobat Reader Lehrbuch · Stichwörter und Seiten — □ ×

Werkzeuge · Kommentieren · Ansicht 100 %

Lehrbuch

Thema	Seite	Zweck
AG, Aktie, juristische Person, Grundkapital	34	Begriffe im Rechtsformvergleich klären
Gründung, Firma, Satzung	35	Namenszusatz und rechtliche Grundlage einordnen
Vorstand / Geschäftsführung	36	Leitungsfunktion verstehen
Aufsichtsrat	37	Kontrollfunktion und Bestellung prüfen
Mitbestimmung	38	Vertiefung; keine unzutreffende Übertragung auf den Fall
Aktionär / Hauptversammlung	39	Beteiligung und Grundsatzentscheidungen unterscheiden
Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage, gesetzliche Rücklage, Gewinnrücklagen	41	Eigenkapitalstruktur prüfen
Andere Gewinnrücklagen	42	Begriff vertiefen

Für den **Formwechsel nach UmwG** ist im bereitgestellten Verzeichnis keine gesicherte Seite sichtbar; maßgeblich ist M3.

M10 · Ihr Auftrag im Überblick

Umfang: 6 UE, 270 Minuten. **Rolle:** Beratungsteam der vier Gesellschafterinnen und Gesellschafter der BioCasa GmbH. **Zeitpunkt:** Beginn GJ06. Diese LS führt im fortlaufenden Fall zum tatsächlichen Formwechsel zur **nicht börsennotierten BioCasa AG**; die rechtlich wirksame Umsetzung ist im Fortsetzungsbeschluss M8 festgehalten.

Ausgangslage: BioCasa wurde in GJ01 als GmbH gegründet, produziert in Aurich mit 48 Beschäftigten Bio-Tiefkühlpizzen und ergänzende Pizza-Kits; Pizzen bilden das Kerngeschäft. BioCasa erzielte GJ05 2.400.000 € Umsatz. Christian Kannegießer verantwortet Finanzen/Strategie, Fari Yalcin Produkt/Küche, Aluna Chengo Logistik/Prozesse und Julia de Buhr Marketing/Kommunikation. Bisher liegt der Absatzschwerpunkt in Norddeutschland. Eine erneuerte Kühl- und Prozessorganisation sowie ein begrenzter Niederlande-Pilot erzeugen einen Finanzierungsbedarf von 600.000 €. Dies ist der gesetzte Referenzstand für diese LS, unabhängig von individuellen Ergebnissen einer vorherigen LS. Grundrechenarten, Prozentrechnung und die Unterscheidung von Vermögen und Kapital werden benötigt; alle juristischen und rechnerischen Informationen stehen in M1–M7.

Handlungsergebnis: Eine Tischvorlage für den Gesellschaftertermin: Rechtsformvergleich, Organübersicht, Finanzierungsrechnung und begründete Empfehlung mit Umsetzungsvoraussetzungen.

Phase	Zeit in allen Wegen
Informieren / Analysieren	50 Min.
Planen	25 Min.
Entscheiden	25 Min.
Durchführen	110 Min.
Kontrollieren / Überprüfen	35 Min.
Reflektieren	25 Min.
Summe	**270 Min.**

D und E dürfen innerhalb der 270 Minuten begründet umverteilen. Der rechtliche Kern wird in allen Wegen anhand derselben Infokarten bearbeitet.

Identischer Pflichtkern in A–E: (1) Finanzierungsbedarf und Finanzierungslücke berechnen; (2) GmbH/AG anhand von Rechtsnatur/Haftung, Kapital, Leitung/Kontrolle, Anteilsübertragung, Beteiligungsmöglichkeiten und Aufwand vergleichen; (3) Organübersicht mit Bestellung, Überwachung und Grundsatzentscheidungen; (4) neue Aktien, Kapitalzufluss, Grundkapitalerhöhung, Agio und Beteiligungen berechnen sowie das Eigenkapital gliedern; (5) den AG-Wechsel anhand mindestens sechs fallbezogener Aspekte abwägen und mit Bedingungen begründen; (6) Formwechsel und Kapitalerhöhung in einer sachgerechten Umsetzungsfolge trennen; (7) individuellen Kurztransfer M7 ohne KI bearbeiten. Die Empfehlung darf kritisch sein; der verbindliche narrative Fortgang wird danach separat bekannt gegeben.

BRC · LG03 · LS02 · DEN WECHSEL ZUR AKTIENGESELLSCHAFT BEGRÜNDEN

M11 · Das nehmen Sie fachlich mit

- Die AG ist eine eigene Rechtsperson mit Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung; ihre Funktionen sind voneinander zu trennen.
- Eine AG muss nicht börsennotiert sein. Eine Beteiligung kann auch außerhalb der Börse erfolgen.
- Beim Formwechsel bleibt die Gesellschaft rechtlich bestehen; der Wechsel allein erzeugt keinen neuen Geldzufluss.
- Bei neuen Aktien sind Ausgabebetrag, Nennbetrag, Agio und Beteiligungsquote unterschiedliche Größen.
- Die Rechtsformwahl muss Kapitalzugang, Kontrolle, Aufwand und Strategie im konkreten Fall abwägen; auch eine GmbH kann Eigenkapital aufnehmen.

M12 · Operatoren, Lernbegleitung und KI

Vergleichen: dieselben Kriterien auf beide Rechtsformen anwenden. **Erläutern:** eine Rechtsregel mit ihrer Auswirkung im Fall verbinden. **Berechnen:** Geldzufluss und Eigenkapitalposten mit Ansatz ausweisen. **Begründen/Beurteilen:** Fallargumente und Gegenargumente nach transparenten Kriterien abwägen. Rückmeldung erfolgt zu Rechtsrichtigkeit, Zahlenmodell und Argumentation getrennt.

Optional kann KI eine skeptische Gründerperson spielen: „Stelle Rückfragen zu meiner AG-Empfehlung, ohne Rechtsnormen oder Fallzahlen hinzuzufügen.“ Ein Lernpartner kann diese Rolle ebenso übernehmen. Gesetzliche Aussagen werden an M2–M4 geprüft; M7 wird individuell ohne KI bearbeitet.